【文章编号】1002—6274(2025)06—046—14

论新质生产力区域协调发展的法治化之道*

黄茂钦
(西南政法大学经济法学院,重庆 401120)

【内容摘要】新质生产力区域协调发展的法治化缘起于以法治化方式解决当下新质生产力在各个区域发展中出现的差距问题。从学理上看,界定新质生产力区域协调发展法治化内涵的关键在于从运行机制维度和构成要素维度加以阐释,对其定位的把握则可借助"宪法-部门法-法的子部门"这一视角加以认识。实践中,"差序联动"的软性法治在一定范围和程度上促进了新质生产力区域协调发展,与此同时,也存在着若干有待解决的现实问题。即将开启的"十五五"时期给"法治化"带来新的挑战与机遇,对此,可从方法论维度的基本理念和运行论维度的具体方案两个方面切入,通过差序联动的区域经济法治体系引领、回应和解决区域经济法治各环节的现实问题、完善软硬兼济的规范结构、优化制度型开放中的法治实践等措施来促进新质生产力实现区域间的协调发展。

【关 键 词】新质生产力　区域协调发展　法治化　全要素生产率　法治创新
【中图分类号】DF41　　【文献标识码】A

近年来,以互联网、大数据、人工智能等现代技术和各类新型基础设施为依托的新质生产力,通过超越传统地理空间限制和赋能经济运行各个环节的方式,[1]P168促进了数字时代的高质量发展,推动了全国统一大市场的加快建设。与此同时,一个值得认真对待的现实问题也受到越来越多的关注——新质生产力在各个区域的发展中所凸显出的发展差异给区域协调发展带来了新的挑战。对于这一问题,经济学界已展开过广泛而持续的探讨,形成了较为丰富的研究成果。应当看到的是,尽管这些理论成果对于阐释新质生产力区域协调发展问题具有很好的解释力,且极具建设性,但在全面依法治国的背景下,这一议题尚有待借助法治化的方式、通过纳入法治轨道来加以解决。[2]惟此,新质生产力实现区域间的协调发展才能够获得制度化的支撑,形成可预期、可持续的发展态势,并切实促进各种资源要素在区域间实现优化配置和增进民生福祉。进言之,探求新质生产力区域协调发展的法治化之道,不仅有助于加深对于通过法治思维和法治方式来促进新质生产力区域协调发展的规律性认识,而且有助于为即将开启的"十五五"时期进一步依法保障新质生产力区域协调发展提供具有参考价值的学理依据。

一、新质生产力区域协调发展的法治化缘起

借助经济学上的实证考察可以看到,新质生产力在各个区域的发展过程中已然出现了不同地域空间之间的差距,这种差距不仅体现在我国的东中西部之间,也体现在南北地域之间,同时还体现在一个区域的内部。进一步看,新质生产力在各个区域之间之所以形成某些差距,或者说差异,一方面存在资源禀赋、历史条件、地理位置等方面的原因,另一方面,也与市场因素和政府因素所导致的资源配置和利益调整问题相关。由此,在更深层次上形成了亟待进行优化调整的利益格局和亟待得到有效维护的发展权益。事实上,这一利益格局的调整已经不再是传统意义上的个人利益的调整,而且涉及到公共利益的调整,同时,这一发展权益的实现也已经不再局限于既有的民事权益范围,而涉及到建立在整体性、长远性利益考量之下的新型权益。对此,如何确保新质生产力实现区域协调发展乃是一项需要政府与市场合力而治的"巨大的社会工程",[3]P39而实施这项社会工程需要得到法治的积极回应。换言之,以法治化方式促进新

* 基金项目:本文系法治建设与法学理论研究部级科研项目"新质生产力区域协调发展的经济法治保障研究"(24SFB2026)阶段性研究成果。
作者简介:黄茂钦(1974-),男,重庆北碚人,西南政法大学经济法学院教授、博士生导师,西南政法大学经济法研究中心研究员,研究方向为经济法理论、宏观调控法、经济领域的软法治理。

中国知网　https://www.cnki.net

质生产力实现区域协调发展已经成为当下我国促进区域协调发展的一个现实诉求。

(一)新质生产力区域间差异化发展中的利益格局生成

相较于以劳动力、土地、资本等传统要素的大规模投入来促进生产力发展的既有路径,新质生产力的发展路径源自技术突破、要素配置、产业升级等各个方面的推动,并在新兴产业、未来产业领域得到多样化的展现。与此同时,也应当看到,传统的生产力为新质生产力的发展提供了物质基础,并在具备一定条件时可以向新质生产力转换,而新质生产力则是在科学"扬弃"传统生产力的基础上实现其发展。[4]P21

就新质生产力在我国各个区域之间的发展态势来看,其发展得益于一系列以硬法规范和软法规范为载体的制度化措施的推进,具体表现在以下几个方面:[5]其一,以《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等软法规范来落实国家战略和政策,建立有关科技和产业方面的区域协调发展机制;其二,以《北京国际科技创新中心建设条例》等硬法规范、上海市《关于加快"大零号湾"科技创新策源功能区建设的若干政策措施》、《粤港澳大湾区国际科技创新中心建设方案》等软法规范来推动创新要素汇集和提升创新能力;其三,通过实施若干制度措施,推动构建与新质生产力相适应的区域协同创新生态;其四,通过实施《数字中国建设整体布局规划》等一系列具有顶层设计意义的软法规范来布局新型基础设施体系。这些制度化的举措显著地促进了各个区域的新质生产力发展。

值得注意的是,在各个区域的新质生产力不断发展的同时,也存在着区域之间新质生产力发展不平衡、不协调的问题。对此,经济学界已经给予了较多的关注。例如,有学者将新质生产力区域协调发展面临的问题归纳为如下四个方面:一是各个区域由于创新能力的差异,导致发展动能与数字化水平方面出现分化;二是区域之间由于资源结构和承载能力的差异,导致区域之间出现算力分布不均衡问题;三是各个区域因为开放程度不同,引致市场化水平和产业链融入能力上的分化;四是由于数字鸿沟的存在,使得区域之间在劳动者发展能力和福利水平方面出现分化,等等。[6]又如,有学者以东部、中部、西部、东北四个区域板块作为区域发展的政策单元进行考察,得出如下整体上的研判,即我国新质生产力水平从区域来看呈现"东部领先,中部和西部居中,东北落后"的分布格局;我国新质生产力水平的总体差异在时间维度上体现为随时间推移而逐渐缩小的趋势,在空间维度上主要来源于区域间的差异;在各个区域之间,尽管新质生产力水平存在一定的极化现象,但极化特征有着逐渐减弱的趋势;我国新质生产力水平发生转移的可能性受制于空间依赖性因素的影响,在短期内新质生产力在各地之间的转移不会出现跨越式的跃迁。[7]再如,还有学者以长三角区域这一经济发展水平较高的区域为研究对象,指出该区域内的新质生产力发展水平整体呈现上升趋势,但地区间发展不平衡现象明显,同时,存在区域内的新质生产力发展水平极化现象和江浙皖三省内部的发展不均衡问题。[8]上述研究表明,新质生产力的发展在区域之间(也包括区域内部)的差异不容忽视,导致这种差异产生的原因既有市场方面的因素,如资本要素、技术要素、人才要素会倾向于更高回报的地域,从而影响到新质生产力区域发展的均衡度;也有政府方面的因素,如地方政府引致的区域间内卷式竞争、区域间协同发展机制不健全、地方政府推出的政策具有保护主义效果,从而对新质生产力区域协调发展产生不利影响。而由此所引致的资源配置无效或低效、利益调整不得当等现实问题需要得到学理上的认真思考,进而通过制度创新、特别是法治创新的方式来加以化解。

从法治创新的角度来看,既有的法治方案已不能充分有效地解决如何实现区域间新质生产力优化配置以及如何确保基于新质生产力区域协调发展而增益民生福祉等问题。而解决此类问题的可行方案首先需要理清由于新质生产力区域间的差异化发展促生了怎样的利益格局,并在明晰此类利益何以得到确认与实现的基础上推进相应的法治创新。具体而言,从利益调整的角度来看,当下法律所要调整的利益范围较之法学家庞德提出以作为社会控制手段的法律来调整个人利益、公共利益(相当于国家利益)和社会利益(相当于个体利益汇集而成的具有公共性的同类利益)存在显著的不同,[3]P41因为随着社会的变迁,法律所赖以生存的场域已经不再是庞德所置身的具有垄断因素的市场经济场域,甚至也不再是以知识和信息为核心驱动力的知识经济场域,而是以数字技术的普及和应用为核心驱动力的数字经济场域。在

中国知网　https://www.cnki.net

此场域下,作为整体的国家可以被定义为涵盖了所有场域的“大场域”,[9]P173各个区域则可被视为这一大场域中的部分场域而存在,其中,因新质生产力在区域间的不协调发展所引发的利益冲突一类“公共议题”,需要政府与市场基于协作共治的方式加以解决。进一步讲,在数字经济场域内需要调整的各种利益中,一方面,个人利益的调整已有民商法、经济法领域的若干立法协同联动地发挥作用,另一方面,具有社会连带特征和集合利益属性的公共利益的调整则存在着法律供给、特别是硬法规范供给的短缺。究其原因,乃是因为公共利益在现代社会中的不断丰富和演化与生产力的发展和社会发达程度的增进相伴随,特别是在新质生产力“出场”的背景下,其既可以促进经济效率、民生福祉等公共利益的实现,也不可避免地伴生着“个人利益”、“部门利益”或“地方利益”基于自身利益的获取而损及“协调发展”这一公共利益的情形,抑或是存在公共利益的维护尚未实现从“法制”到“法治”转变的情形。[10]此时,探索适用新的法治原则或是构建新的法律制度来回应新出现的新质生产力区域协调发展问题就体现了在现行法治状态环境下在区域法治方面的法治创新。[11]

(二)以法治化方式促进新质生产力区域协调发展的现实诉求

如果把新质生产力在区域发展中存在的不平衡不充分问题纳入整体的区域发展视角来看就可以发现,该问题是目前我国区域发展中存在问题的一个具体表现,而产生此类区域发展差异的原因可以从包括法治因素在内的多个维度进行分析。就此而言,研究发展规划和宏观经济的学者在论及此问题时也看到了法治因素的作用,指出该问题背后的原因之一就是“区域领域法治化水平不高”,并指出相关表现包括:长期以来主要依靠行政权层次进行区域经济管理,不具有法律的稳定性、强制性特点的经济政策在调整区域经济发展时效果不甚理想,全国统一市场的建设往往受到部门或者地方政府不当维护部门利益或地方利益的影响,部门或地方立法存在冲突,等等。[12]据此可见,在即将开启的“十五五”时期,如何提高区域领域的法治化水平乃是解决区域发展问题的一个重要切入点。具体到本文探讨的主题,以法治化方式促进新质生产力区域协调发展就成为对区域发展和法治创新均具有重要意义的现实诉求。

关于提升区域领域的法治化水平这一议题不仅受到公共管理学、经济学等领域的学者关注,更是受到法学研究者和法治实践者的关注。特别是在法治实践方面,提高区域领域法治化水平在相当长时间以来已经受到持续的重视,并取得了诸多的进展。具体来看,这方面的一个标志性事件就是,2018 年 11 月发布的《中共中央 国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》明确将“研究论证促进区域协调发展的法规制度”、“建立健全区域协调发展法律法规体系”作为“健全区域发展保障机制”的重要内容①,这反映出在区域协调发展新机制的建立过程中离不开区域法治的作用,而构建区域法治秩序也已被纳入法治中国建设的整体进程之中。[13]此外,推进区域领域法治化进程的一个重要里程碑就是 2023 年修正之后的《立法法》为加强区域法制建设提供了明确的法律依据,该法第 83 条规定,省、自治区、直辖市和设区的市、自治州的立法机关可根据区域协调发展的需要开展区域协同立法,建立区域协同立法工作机制。这就为提高区域领域的法治化水平在立法环节迈出了实质性的一步。值得注意的是,关于提高区域领域法治化水平的探索并非局限于此,应当看到,五年规划中有关实施区域重大战略和区域协调发展战略的制度安排也对促进区域发展的规范化、制度化具有重要意义。与此同时,于 2025 年 9 月提请十四届全国人大常委会二次审议的国家发展规划法草案就包括“区域规划”在内的规划体系做出规定,这也表明区域领域法治化水平将得到进一步提高。

进一步来看,以法治化方式促进新质生产力区域协调发展还应该放置于更加丰富的时间维度和空间维度之中加以认识。在此视域下,提高法治化水平不仅仅是开展区域发展这一个领域的相关工作时需要面对的问题,正如二十届三中全会《决定》所说,在完善中国特色社会主义法治体系过程中,有待“全面推进国家各方面工作法治化”。这表明,在推进包括区域发展工作在内的国家各方面工作过程中,均应做到在“法治轨道上深化改革”,以此确保“改革和法治相统一”,进而实现在推动涉及区域发展方面的改革时于法有据,及时把助力区域协调发展的制度创新成果上升为法律制度。同时还应注意的是,在推进区域领域的法治化进程中,一方面,可以借鉴早发的市场经济国家在构建区域法治秩序方面的经验——如日本

中国知网 https://www.cnki.net

制定《产煤地区振兴临时措施法》(1961)、美国颁行《阿巴拉契亚区域开发法》(1965)、法国实施《滨海带整治方案》(1974)所积累的法治经验均不无参考价值,另一方面,还应更加注重以中国式现代化为导向,在推进中国式现代化进程中以法治化的方式解决区域发展中的问题,进而形成与区域法治有关的法学自主知识体系。总之,以法治化方式促进新质生产力区域协调发展具有鲜明的中国特色,由此体现了以极具地方性知识特质的法治话语来思考和解决我国所面临的区域发展问题,但也不能忽视将区域发展问题纳入全球语境下的现代化进程来进行考察。此时,这一问题即展现出当代全球经济治理中的某些共性,那就是区域法治的形成与发展乃是源自 20 世纪的"从契约迈向公共行政"的法律现象中一个具有普遍性的法治实践。在此过程中,促进区域发展的法律制度这一类"新型的法律"得以生成和发展,由此彰显了"以实现社会总体福利为目标"的功能主义法治经验正不断走向成熟。[14]P333 正是借助功能主义法治经验,促进新质生产力在区域间实现协调发展可以获得法治层面的有力支持。

二、新质生产力区域协调发展的法治化逻辑

新质生产力区域协调发展的法治化既是一个具有时代性的现实问题,也是一个具有创新性的学理问题。要认识和解决这一问题,需要有符合经济规律的法理阐释,特别是需要在遵循法治化一般规律的基础上,阐明新质生产力区域协调发展的法治化内涵,进而需要明晰该问题在经济法治实践中的定位。只有对前述新质生产力区域协调发展的法治化逻辑有了基本的认识,才能进一步认识和体察新质生产力区域协调发展的法治化实践。

(一)新质生产力区域协调发展的法治化内涵

新质生产力要在区域之间实现协调发展,这本身不只是一个治国理政的话题,更是一个公共治理问题,因为新质生产力所包含的新质劳动者、新质劳动资料、新质劳动对象等组成部分要在区域间实现优化配置、特别是实现协调发展,离不开有效市场和有为政府的共同作用,因此,需要政府主体、市场主体、社会中间层主体等各方主体的共同努力才能达致这一治理目标。①在进一步全面深化改革、推进中国式现代化背景下,该问题的解决应当纳入法治轨道,通过推进新质生产力区域协调发展的法治化来回应现实的诉求。而从学理上看,只有对什么是"法治化"有了全面、清晰的认识,才能够真正有助于在把握法治化内涵的基础上结合具体的领域、具体的问题进行学术探讨,进而得出有助于解决现实问题的法治方案。

目前,学界在"具体议题+法治化"方面已经做了诸多卓有成效的探讨,这对丰富各个具体议题领域的法治化研究成果有所裨益,也回应了各领域对加强相关工作法治化的需要。而关于何为法治化,仍然有必要回到法理学的视域,并结合当下的法治化任务进行全面而深入的把握。申言之,学界对"法治化"进行专门法理解析的成果反映出"法治化"至少可以从以下六个基本的维度加以理解:

其一,法治化的问题意识维度。当下之所以强调"全面推进国家各方面工作法治化",就是因为实践中有许多方面的工作尚未达到法制化,距离法治化则有着相对更远的路程。这就需要在法治实践中解决诸多实体上或程序上的问题,有针对性地解决法治实践中存在的短板、弱项和不适应之处。[15]具体就新质生产力区域协调发展的法治化问题来看,相较于其他领域的法治建设而言,区域经济法治建设中存在的法治发展的不平衡不充分问题[16]已为学界所关注,且已经成为区域经济法治实践的努力方向。

其二,法治化的治理场域维度。从国家治理的角度讲,国家治理涉及到政党治理、政府治理、军队治理、经济治理、社会治理、生态治理等诸多场域,[15]如何将国家治理体系和治理能力现代化的各个场域均纳入法治轨道,这是评估国家治理实践效果的重要尺度。结合新质生产力区域协调发展的法治化问题来看,其涉及到将经济治理、新兴科技治理、生态治理等治理工作纳入到法治轨道,这有待从相关法治实践中探索出达致良法善治的治理方案。

其三,法治化的时间空间维度。全面推进国家各方面工作法治化本身就是一个长期复杂的系统工程,在此过程中,需要回应和解决不同时期法治建设中存在的不平衡不充分问题。[16]具言之,当下区域经济法治发展中的不平衡问题体现在区域经济法治方式与其他区域经济治理方式之间的不匹配、不同步,而区域经济法治发展中的不充分问题则表现为区域经济法治本身在从制定到实施的各个环节均存在不充分问题。[16]这些问题有待通过法治化实践加以解决。

其四,法治化的运行机制维度。目前,在推进法

中国知网　https://www.cnki.net

治化过程中尚有“加快完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系”等一系列重点工作需要完成，而“全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”即是其中的一项要务。[15]值得注意的是，由于区域经济发展中存在的不平衡问题同样会体现在区域法治发展领域，由此影响法治化发展的区域差异性。因此，在解决新质生产力区域协调发展的法治化问题时，需要将“中国法治发展的区域逻辑”考虑进来，[17]以此因地制宜地完善区域经济法的运行机制。

其五，法治化的构成要素维度。运行机制维度从法治化的各个环节呈现了法治化的主要着力点，而构成要素维度则更加看重从主体因素出发来分析法治实践中主体的角色、主体的行为及其规范以及主体的责任与需求的达成度。[16]从这一维度来看待新质生产力区域协调发展的法治化问题，可遵循“主体-行为-程序-责任”的分析框架进行相应的制度安排，赋予各类主体以治理主体的角色定位，明晰各类主体的权利义务，规范治理主体参与区域经济治理的程序，落实各类治理主体的法律责任或社会责任，由此，在实现公共利益的同时，满足各类主体的利益诉求。

其六，法治化的价值目标维度。概括而言，在不同的治理场域，法治化的价值目标有着不同的表现，如实现为人民服务的目标之于政党治理，建设服务型政府的目标之于政府治理，保障人民福祉的目标之于社会治理，可持续发展的目标之于生态治理等等，均需要通过具体的法治化举措加以实现。就新质生产力区域协调发展的法治化而言，通过将新质生产力区域协调发展纳入法治轨道，不仅有助于实现“协调发展”的目标，也有助于实现“统筹发展与安全”的目标，同时还有助于实现“营造良好数字生态”[18]和“促进科技向善”的目标。

综上可见，对于新质生产力区域协调发展的法治化内涵的把握需要从多个维度进行理解，而其中的关键在于从运行机制维度和构成要素维度来认识法治化的内涵。在此基础上，发现法治化进程中的问题并加以解决，有助于实现宏观调控的法治化。[19]

（二）新质生产力区域协调发展的法治化在经济法治中的定位

就新质生产力区域协调发展的法治化在经济法治中的定位而言，可通过“宪法-部门法-法的子部门”这一系统化、层级式的观察视角加以理解。

首先，从宪法的角度看，促进新质生产力实现区域之间的协调发展这一典型的调控行为在实现对经济秩序进行合目的性的建构与形塑过程中需要关注其合法（宪）性。[20]应当看到，促进新质生产力实现区域之间的协调发展是在政府主导之下“进一步全面深化改革、推进中国式现代化”的重要步骤。在此过程中，要做到促进区域协调发展这样的重大改革于法有据，首先就需要遵循《宪法》这一根本依据。具体来看，《宪法》第15条的规定为促进新质生产力区域协调发展的法治化提供了基本而全面的遵循：其一，《宪法》第15条第1款规定“国家实行社会主义市场经济”，这表明，“在法治轨道上深化改革、推进中国式现代化”乃是沿着社会主义市场经济的路径发展的，其中，新质生产力区域协调发展的法治化一方面有助于构建高水平的社会主义市场经济体制，另一方面，也体现了此处的新质生产力区域协调发展是在马克思主义政治经济学指导之下、在完善中国特色社会主义法治体系的统领之下去达成具体目标的。其二，《宪法》第15条第2款规定“国家加强经济立法，完善宏观调控”，这一条款体现了法治在实现新质生产力区域协调发展过程中应当发挥其促进性的功能。换言之，新质生产力区域协调发展需要得到相关经济立法的确认、促进与保障，这是完善宏观调控、优化宏观经济治理的现实需求。其三，《宪法》第15条第3款规定“国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会经济秩序”，这一条款体现了法治在实现新质生产力区域协调发展过程中还应当发挥其限禁性的功能。换言之，要促进新质生产力在区域之间实现协调发展，还需要识别、禁止或规制那些由政府部门、地方政府、社会中间层主体、市场主体做出的阻碍新质生产力区域协调发展的行为。可见，《宪法》第15条使得政府主导的新质生产力区域协调发展获得了宪法上的依据，当然，宪法精神的落实还需要相关部门法的协作联动，从而在部门法意义上发挥促进新质生产力区域协调发展的作用。

其次，从部门法的角度看，促进新质生产力实现区域之间的协调发展离不开相关部门法发挥其积极的作用。正如国务院新闻办在举行与法治中国建设有关的主题新闻发布会时所指出的那样，“十四五”期间，以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系实现了与时俱进和完善发展。这一重要信息表明，以部

中国知网 https://www.cnki.net

门法的划分为基础的中国特色社会主义法律体系在以高质量立法保障高质量发展方面取得了新的重要成果。[21]其中,与促进新质生产力区域协调发展有关的部门法实际上涉及到宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法等诸多方面,应该说,前述每个部门法在面对促进新质生产力区域协调发展这一问题上都有其直接的或间接的作用空间。例如,民法通过发挥市场的决定性作用、激励创新、保证绿色底色等方面保障新质生产力的形成和发展,[22]刑法通过打击侵犯知识产权的犯罪行为来助推新质生产力发展,[23]社会法通过保障新质劳动者的合法权益来促进新质生产力发展,等等。与此同时,与促进新质生产力区域协调发展这一问题直接相关的部门法则主要涉及行政法和经济法。在行政法视域下,在政府主导的区域协调发展问题上,政府往往借助区域行政协议、区域性组织、区域协作立法、区域行政规划和区域行政指导等方式②来实现区域发展方面的法律治理,[20]进而加强区域之间的府际合作、为推动新质生产力区域协调发展提供行政法治保障。[24]在经济法视域下,新质生产力区域协调发展的法治化议题应归属于宏观调控法范围。在此范围内,国家将统筹区域发展作为重要的宏观经济调控目标,通过建立促进区域经济协调发展的机制并使之实现法治化来解决改革发展过程中包括新质生产力发展在内的各种地区差距问题,[25]P326进而借助调整区域经济结构的制度设计来实现新质生产力在区域之间"协调发展"这一经济法的价值追求。[26]

再次,法的子部门这一角度对认识新质生产力区域协调发展的法治化在经济法治中的定位具有重要的参考价值。随着区域发展问题作为国家战略受到广泛而持续的重视,区域经济法律制度在经济法治中的角色和作用逐渐明晰。相较于将区域经济法律制度归属于产业法或规划法的划分思路,"区域经济法"作为一个具有相对独立性的新兴经济法领域逐渐受到越来越多的关注。事实上,作为经济法的重要子部门意义上的区域经济法,在学界探讨如何把区域开发"纳入依法治国的轨道"时就曾被论及。[27]其后,有关区域经济法的部门归属、基本任务、框架体系等问题的探讨在不同时期形成了一系列极具学术价值的研究成果,为后续开展区域经济法研究奠定了理论资源上的基础。③对此,张守文教授指出,将区域发展这一议题纳入经济法研究之中,"会有助于进一步拓展经济法理论,丰富经济法的发展理论、分配理论、法治理论等,推动具体的'区域经济法'理论的构建"。[28]据此可见,对于新质生产力区域协调发展的法治化在经济法治中如何定位这一问题的认识,应借助系统思维加以阐释。区域经济法与财税法、金融法、产业法等宏观调控法的各个板块各司其职,协同推进宏观经济治理目标的实现,以此促进经济法这一法律部门在法典化时代更好地实现体系化发展。[29]

三、新质生产力区域协调发展的法治化实践

当前,在区域发展战略的引领下,我国的资源配置与要素流动格局逐渐形成了自然要素-人文要素-数据要素联动配置的新型机制,这一方面有助于促进先进生产要素向发展新质生产力集聚、并推动新质生产力发展,[6]另一方面,也使得区域空间中一度占优势的"自然"特质逐渐退居为一种附属的特性,区域空间的社会特质"开始明显地占据主导地位"。[30]P124这进而使得任何空间都包含的以物的配置为表现的社会关系[30]P124产生新的区域之间利益分配不协调的困境,由此形成了通过法治创新来改进利益衡量的需要。通过观察区域经济法治实践可知,新质生产力区域协调发展的法治化实践展现了对功能主义法治经验的不断积累和丰富,但同时也遇到诸多有待解决的现实问题。

(一)以"差序联动"的软性法治促进新质生产力区域协调发展

如果说前文探讨以法治化方式促进新质生产力区域协调发展的现实诉求是从"为什么"的角度来阐述新质生产力区域协调发展的法治化缘起,那么,此处关于新质生产力区域协调发展的法治化实践考察则是从"是什么"的角度来展现这一实践的样态、成效,并反思其中存在的问题。就新质生产力区域协调发展的法治化实践样态和成效来看,可以从运行机制、规范体系和治理效能三个方面来加以认识。

从法治化实践的运行机制来看,保障新质生产力在区域间实现协调发展的工作其实已经有着在法治轨道上运行的经验,就此可以描述为在区域经济法治建设引领下的"差序联动"运行机制。实践中,作为"差序联动"运行机制典型样本的一个区域法治实践就是《全国主体功能区规划——构建高效、协调、可持续的国土空间开发格局》(2011)。该规划的第十

中国知网　https://www.cnki.net

一章为“区域政策”,为了实现区域政策的运行目标,该章分别从财政政策、投资政策、产业政策、土地政策、农业政策等经济政策以及其他社会政策等九个方面分设九节,分别围绕区域政策确立的目标发挥各自的政策支撑作用,从而形成一种拟制的分工联动的差序结构。[31]P10经济学界在探讨与新质生产力发展要求相适应的政策体系时也反映出这种“差序联动”运行机制的存在。具体而言,为了适应发展新质生产力对政策体系提出的新要求,在政府主导之下,科技、人才、金融、产业、投资、财税等十个方面构成的“政策体系”形成“政策合力”,[32]P2从而在政策层面以一种整体性的、结构化的、联动式的运行机制来促进新质生产力发展。现实中,新质生产力区域协调发展的法治化实践所表现出的“差序联动”运行机制呈现出竞争、金融、财税、投资、产业、科技、人才等领域的软硬兼济的运行状态。具言之,为实现新质生产力区域协调发展这一目标,各个经济领域的硬法规范和软法规范均在特定的领域发挥作用,并由这些局部的作用空间共同构成促进新质生产力协调发展的整体的作用空间,从而实现既定的发展目标。以税收支持新质生产力发展为例,在支持科技创新发展的税费优惠措施方面,除了有《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税法》发挥作用之外,在推动科技成果转化这一事项上,还有一系列企业所得税、个人所得税、增值税等方面的政策方案对科技创新给予支持,④由此即形成软硬兼济的差序联动运行状态,有力地促进了新质生产力在区域间的发展。

从法治化实践的规范体系来看,保障新质生产力在区域间实现协调发展的规范体系反映出软性法治的特质。正如季卫东教授在描述社会变革中的法律模式演进时所说,自 1960 年代后期以来,“硬性法治”逐渐为“软性法治”所取代。[33]P2在此过程中,为了适应经济社会治理的需要,现代法治体系中逐步融入了更多的协商民主因素、更多的柔性规制举措、更多的软法治理方案,形成了软性法治的样态。由此对当代法治产生的影响就是,一方面,软法以其较低的运行成本降低了法治发展的成本;[34]P389另一方面,在软法成为法治的重要组成部分过程中,法治精神也拓展到软法发挥作用的经济社会领域。在软性法治的运行背景下,硬法规范与软法规范对于促进新质生产力区域协调发展都具有重要的意义。这方面的一个典型例证就是科技创新这一关键的新质生产力发展要素在软性法治的保障之下得到良好的发展。其中,作为硬法的《促进科技成果转化法》、《著作权法》、《商标法》、《专利法》等法律制度以其强制力作为保障,推动新质生产力发展;相应的,作为软法的《国家中长期科学和技术发展规划(2021-2035 年)》、《知识产权强国建设纲要(2021-2035 年)》等制度方案也对保障新质生产力发展具有重要的价值,进言之,在全要素生产率的语境下,上述硬法规范与软法规范本身就是新质生产力的重要内容。此外,在关注软性法治之于新质生产力区域协调发展所扮演的不可或缺的角色时,还应当看到一些区域已经在探索运用区域协同立法的方式来推动本区域的新质生产力发展。例如,自 2025 年 9 月 1 日于长三角的沪苏浙皖同步实施的法律性问题决定《关于促进长三角科技创新协调发展的决定》,系由该区域三省一市人大常委会合力推动制定的全国首个以科技创新协同发展为主题的区域协同立法。该决定的实施标志着长三角在以法治化的方式促进科技创新引领区域一体化发展方面步入了新的阶段,对其他区域实现新质生产力协调发展具有示范作用和借鉴意义。[35]

从法治化实践的治理效能来看,将新质生产力区域协调发展纳入法治轨道、运用法治思维和法治方式来推进相关治理工作,是全面依法治国背景下的必然选择。而法治化实践的治理效能如何,即各类主体在参与相关治理过程中所表现出的能力如何以及所反映出的治理效率、治理效果如何,则是评价治理工作结果的尺度。就此而言,借助经济效率和经济治理效果的角度来评价治理效能不失为一个有效的研判视角:以经济效率为例,2024 年我国全社会研发经费投入规模比“十三五”末增长近 50%,企业发明专利产业化率较“十三五”末提高 8.4 个百分点,智能工厂在赋能行业发展过程中带动重点行业生产效率提升 25%以上。[36]再从经济治理效果来看,新质生产力区域协调发展取得的成效体现在京津冀打造人工智能与智能装备创新走廊、长三角构建沪苏浙皖协同创新网络、粤港澳大湾区深化科创走廊建设、成渝地区双城经济圈构建西部高技术产业增长极等诸多方面。[36]从这些例证所体现出的治理效能可得出关于新质生产力区域协调发展的法治化实践方面三个基本判断:其一,新质生产力在实现区域之间的协调发

中国知网 https://www.cnki.net

展过程中,离不开市场和政府两个方面的作用,其中,政府作为主导性的治理者,已经在将此项治理工作纳入法治轨道方面开展了诸多有益的探索,实现了显著的治理效能。[37]其二,在促进新质生产力区域协调发展的法治化实践中,一方面可以看到相关硬法规范以刚性规制的作用扮演着重要的角色,另一方面也可以看到,较之硬法,更大规模的软法规范以其柔性助推的效果体现了独特的功能。[38]P138其三,以法治化的方式促进新质生产力区域协调发展是推进中国式现代化过程中面临的一项重要的改革任务。实践表明,此项任务之所以得以彰显治理效能,一个重要的制度经验就是"通过新型举国体制来构建创新联合体",在区域之间运用"多层配合、形成合力的动态配置资源方式"[39]促进新质生产力实现协调发展,而这一新型举国体制的有效实施则得益于相应的硬法规范和软法规范提供法治保障。

(二)新质生产力区域协调发展中法治化实践的问题检视

经济学视域下大量的实证研究已经表明,新质生产力的发展在各个区域之间以及在某一区域内部均存在着一定的差距,尽管有的差距与地区的自然条件、物质积累、人文历史等因素有关,抑或是因市场运行或政府行为的因素而形成,但这并不意味着不能够采取有效的治理措施、特别是运用相应的法治方案来实现力所能及的改观。从前述相关法治化实践的治理效能来看,新质生产力区域协调发展中的法治化实践事实上已经取得了诸多成效,其本质是以法治化的公共规制方式促进新质生产力在区域之间进行有效配置,从而在特定时期和特定地域之内实现空间正义。[40]但还应看到的是,新质生产力区域协调发展中的法治化实践仍然存在着一些实际的问题亟待解决。申言之,对于这些问题的把握,一般的探讨思路是从法治运行的各个环节或者是根据"主体-行为-程序-责任"的理论框架来加以分析,但这两种考察路径尚未有针对性地围绕新质生产力这一焦点展开。相较而言,基于完善与新质生产力更相适应的生产关系的角度来进行分析,可能更有助于以问题意识为导向来呈现问题。[41]在此意义上,则可进一步探寻具有回应性的法治化路径来化解问题。

具体来看,新质生产力区域协调发展中的法治化实践问题存在于以下四个方面:

其一,由于特定领域的法治发展滞后而影响新质生产力区域协调发展。实践中,此种表现会存在多种情形,较为常见的情形是某个地区在为新质生产力提供制度保障方面存在制度供给的短缺。例如,某地在促进科技成果转化为现实生产力方面,由于没有以制度化的方式提供配套的利益确认和分配机制,从而影响到"揭榜挂帅"等制度推广落实。[32]P25又如,某地的数据要素市场虽然成长迅速,但在数据要素采集加工、流通交易、利益分配以及监督管理等方面存在制度缺失,由此影响到当地的数据要素治理现代化水平。[32]P87除此之外,还有一个值得关注的情形是,在对一个地区的新质生产力构成要素进行诊断性分析之后,得以发现当地新质生产力的发展存在结构性的补强空间,相应的,这些有待补强的空间需要获得法治层面的支撑。这方面的一个典型例证是长三角的新质生产力发展存在着整体上升但同时存在区域差异的状态。其中,上海、浙江、江苏三地的新质生产力发展分别表现出在新质劳动对象(如战略性新兴产业)、新质劳动资料(如"数字浙江"基础性工程)、新质劳动者(如充足的人才储备)方面的优势,安徽作为该区域新质生产力发展相对滞后的地区,有待借鉴其他三地在其优势领域的发展经验,同时,相应地补强各个新质生产力构成要素的法治保障条件。[8]

其二,由于法治运行各个环节存在问题而影响新质生产力区域协调发展。目前,我国在协同推进立法、执法、司法、守法各环节改革方面已经取得了积极的成效。具体从各个区域的法治建设来看,其均在促进新质生产力发展方面探索出了自身的法治经验,如京津冀地区以《关于推进京津冀协同创新共同体建设的决定》(2023)来推动区域协同创新和产业协作发展,长三角地区以"典型案例示范、类案参照指引"来推动区域执法协作标准化,粤港澳大湾区以在知识产权类案件中采用"1+2"合议庭模式(1 名法官+2 名港澳专家)来助力新质生产力发展,川渝地区以基层立法联系点建设为依托征求协同区域内群众和企业的立法建议等等,这些法治实践对新质生产力实现区域协调发展均有助益。但应当指出的是,法治运行各个环节在助力新质生产力实现区域协调发展方面仍然有着较大的完善空间。举例而言,在立法环节,尚存在区域协同立法方面的合作难题和功能实现困境[42]、重点领域的协同立法有待从"单点聚焦"转向

中国知网　https://www.cnki.net

“系统集成”、协同立法理论研究有待深化等问题;在执法环节,尚有待解决区域内执法案件的“类案不同罚”、行政区划壁垒导致执法标准不一或取证困难、毗邻区域联合执法超越职权等问题[43];在司法环节,跨省域司法协作内容的充实、区域间法律适用标准的统一、异地执行效率的提升等问题均存在有待进一步完善的空间;在守法环节,政府主体、市场主体、社会中间层主体等各类主体对有关促进新质生产力区域协调发展方面的法律制度的尊法学法守法用法也有着较大的提升空间,在此方面,与本文主题相关的一个重要内容就是,何为“法治化”以及如何遵循“法治化”内涵去推进各方面工作乃是各类治理主体有待把握的重要法治理念。

其三,由于法治创新过程中软硬兼济的规范结构尚待完善而影响新质生产力区域协调发展。在新质生产力区域发展这一议题上,可以看到软法规范与硬法规范合力而治的法治创新模式起到了重要的保障作用。这一模式中,软法规范的数量蔚为大观,从有关区域协调发展的顶层设计到分领域的具体制度安排,以区域政策为引领的差序联动的软性法治有效地促进了区域之间“协调发展”目标的实现。但也应当注意的是,在对这一法治创新模式进行评估时可以发现,其中的硬法规范体系尚有较大的发展空间。实际上,从《中共中央 国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》(2018)到《法治中国建设规划(2020-2025)》,再到党的二十届三中全会决定,均就“建立健全区域协调发展法律法规体系”①、“加强区域协调发展法律制度建设”⑤、“探索区域协同立法”⑥做出过工作部署。作为《立法法》修正以来国内的第一个综合性、创制性的跨区域协同立法项目《促进长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展条例》也已经自2024年5月1日起施行⑦。但在实际的法治运行中,由于相关硬法规范的供给不足,因此,其对促进新质生产力区域协调发展所应发挥的作用还没有充分显现出来。如何通过区域协调发展法律制度建设来明确有关部门的职责,明确地方政府的相关责任和义务,发挥好社会组织、研究机构、企业在促进区域协调发展中的作用,①从而促进新质生产力在区域之间实现协调发展,则是未来较长时间里需要努力的方向。

其四,由于制度型开放中的法治实践有待优化而影响新质生产力区域协调发展。制度型开放与新质生产力发展有着紧密的联系,学界已有诸多论证,如有学者指出,制度型开放促进新质生产力的作用机制在于,通过集聚全球高端要素、强化技术创新激励、优化要素资源配置,可推动生产力中的劳动者、劳动资料、劳动对象三个要素实现升级发展和优化组合。[44]现实中,区域借助制度型开放的法治实践来促进新质生产力发展已有相关的探索和积累。例如,粤港澳大湾区致力于三地法治协作,在加强大湾区规则衔接、机制对接过程中探索制度型开放新路径,在共同建设国际一流营商环境、健全发展新质生产力的体制机制过程中融入制度型开放新举措,从而有效地实现了以法治创新推动湾区高质量发展。尽管制度型开放中的法治实践在促进新质生产力区域协调发展方面已经取得了一定的成效,但也应当看到,其发展空间仍然很大。在数字经济时代,通过制度型开放领域的法治实践来推动新质生产力实现区域协调发展,不仅仅限于大湾区这样的沿海开放地区,由于数字技术本身极大地突破了时间和空间的限制,因此,与人工智能治理、数字贸易发展、产业转型升级等有关的国内外规则、规制、管理和标准的相通相容将对各个区域的新质生产力发展均产生积极的影响。可见,各个区域为了促进新质生产力实现协调发展,都需要重视和加强制度型开放领域的法治实践。

四、新质生产力区域协调发展的法治化路向

在即将开启的“十五五”时期,“法治化”将为化解新质生产力在区域发展中的不协调问题提供制度方案,而“法治化”本身也将在此过程中得到进一步的完善。进一步讲,由于新质生产力区域协调发展的法治化这一议题具有十分鲜明的中国特色和时代特征,因此,“新质生产力”、“区域协调发展”以及“法治化”将在推进中国式现代化进程中为构建中国自主知识体系注入新的内涵。而要实现对于中国自主知识体系的增益,需要将知识的生产根植于具体的社会实践之中,在实践中检验这些知识的科学性,[45]惟此才能为推进中国式现代化提供智识供给和方法指导。具体就新质生产力区域协调发展的法治化议题来看,需要在认真面对迈向“十五五”的挑战与机遇基础上,考量可付诸实践的基本路径,由此在新征程上开创以法治化方式促进新质生产力实现区域协调发展的新局面。

(一)迈向“十五五”的“法治化”所面临的挑战

中国知网 https://www.cnki.net

与机遇

随着“十五五”的临近,学界对于“十五五”发展展望的研究热度逐渐提升,相关成果对“十五五”时期我国经济社会发展面临的挑战与机遇进行了诸多富有价值的探讨,这就为本文聚焦“十五五”时期新质生产力区域协调发展的法治化所面临的挑战与机遇提供了理论支持。

具体来看,迈向“十五五”的“法治化”所面临的挑战体现在以下三个方面:

其一,如何有效解决各地发展新质生产力的差距问题给法治的及时回应带来挑战。这一挑战体现了当社会系统在运行中出现某种非理想状态时,需要法律系统给与积极的回应,在此过程中,法律系统通过发挥某种专殊化的功能使社会系统的运行达致预期的理想状态。[46]P72从对“十五五”时期区域经济发展趋势的预判来看,我国的产业空间格局、区域经济格局、各个经济板块之间的分化乃至南北方的发展差距等问题均会受到新质生产力发展带来的客观影响。如何借助实施区域战略、优化重大生产力布局、促进数字经济和实体经济深度融合、完善资源要素流动机制等措施来实现新质生产力的区域协调发展,[47]这有待法律系统及时有效回应社会系统的需要,由此给法律系统带来现实的挑战。

其二,如何在将新质生产力协调发展纳入法治轨道过程中实现法治实践各个环节的优化也是“法治化”面临的挑战。在现代社会中,法律系统的自创生特征[46]P346不惟软法规范所独有,硬法规范在参照软法规范的运行经验时,其实也在一定范围和程度上对这种“自我观察、自我调整、自我描述、自我构成和自我再生产”[48]P16的自创生机制有所习得,当然,软法规范在运行中也会通过参照硬法规范所具有的形式正义、实质正义特别是安定性特质来进行自我修正。故此,当新质生产力协调发展问题被纳入法治轨道加以考量时,法律系统只有确保自身具备良好的运行条件才能堪当重任。于是可以看到,治理者在运用法治方案解决区域协调发展一类经济治理问题时,也在评估法治运行的治理效能。进言之,在“法治化”进程中,不仅法治体系中的硬法规范在立法、执法、司法、守法等各个环节面临着如何自我优化的挑战,软法规范在其制定、执行、适用、遵守等各个环节也面临着同样的挑战。

其三,如何借鉴各国区域发展的法治经验以保证我国的全球竞争力给法治创新带来挑战。在全球经济治理的背景下,将区域间的新质生产力发展纳入法治轨道不仅是为了实现国内区域间的协调发展,而且也是在向其他国家和地区展现我国的治理现代化水平,同时,这也反映了各国和地区的新质生产力竞争格局。结合当下我国的区域发展例证来看,虽然粤港澳大湾区在以法治化方式促进新质生产力发展方面取得了显著的成效,并且在湾区的经济规模上已经与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区同处于全球湾区第一梯队,但其在区域经济法治创新方面仍然有很大的发展空间。事实上,德国的《联邦区域规划法》、英国的《工业布局法》、法国的《国土整治与开发指导法》等区域经济基本法和美国的《阿巴拉契亚区域开发法》、日本的《北海道开发法》等特别区域经济法所具有的法治经验[49]对我国的区域经济法治建设均不无借鉴意义。据此看来,我国的区域经济法治创新面临着如何借鉴他国经验以更好实现预期目标的挑战。

与此同时,也应看到,迈向“十五五”的“法治化”仍然面临着诸多机遇:

其一,在解决协调发展问题过程中,“法治化”水平将通过区域经济法持续发挥回应型法的功能得以提升。从本质上看,区域经济法具有典型的回应型法特征,而回应型法自身的发展得益于不断应对经济运行中出现的经济治理问题。区域协调发展这一经济治理问题始终是以问题意识为导向,继而以软法规范和硬法规范的持续回应来取得治理成效。从区域经济发展总体战略到“三大支撑带”战略,再到区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略,我国区域协调发展逐渐步入高水平协调发展阶段的进程表明,[47]在不断回应区域发展的现实问题进程中,我国的区域法治建设也不断进步,这种持续进步所推进的“法治化”发展也将在“十五五”获得延续。

其二,区域经济领域法治实践可通过治理效能的评价和整改机制的运行来推进“法治化”发展。新质生产力区域协调发展的法治化是区域经济发展领域法治实践面临的一个具体问题,如何解决好这个问题,既需要就相关治理效能进行评价,也需要对治理中的问题进行整改和完善。就此而言,一个可以确认的治理经验就是,我国在后发社会大规模现代化建设过程中所积累起来的“兼顾形式合理性与实质合理性的国家治理体系”有效应对了包括促进区域协调

中国知网　https://www.cnki.net

发展在内的诸多治理困局,[37]显现了良好的治理效能。与此同时,治理者也注重在对治理效能进行评估时及时地总结经验和矫正问题,这从京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等不同区域在探索促进新质生产力实现区域协调发展的法治实践过程中形成的诸多例证就可以得以确认。面对即将到来的“十五五”,对于区域经济发展领域相关法治经验的推广复制和尚存问题的迎难化解将给“法治化”带来发展机遇。

其三,在借鉴与创新功能主义法治经验过程中,以推进中国式现代化为导向,可丰富“十五五”时期的“法治化”内涵。如前所述,诸多先发社会的现代化建设历程表明,区域经济法治是一国在走向现代化过程中具有重要推动作用的功能主义法治经验。这种法治经验实际上反映了自20世纪发生的“从契约迈向公共行政”的法律现象至今仍然得以延续,并且以“规划程序”或者“规划法”的方式来突破自治型法所型构的既有法治样式,从而使治理者具备了回应高度复杂社会新挑战的能力。[14]P284-285这样的功能主义法治经验在今天的中国一方面以创制《国家发展规划法》、《促进长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展条例》等区域发展领域的硬法规范加以演绎,另一方面,也以制定数量庞大的软法规范助推区域协调发展得以呈现。这样的法治实践将在“十五五”通过借鉴与创新推动“法治化”实现进一步的发展。

(二)迈向“十五五”的“法治化”可探寻的基本路径

概括而言,要实现新质生产力在区域之间的协调发展,在可展望的“十五五”时期,其“法治化”的推进路径可从方法论维度的基本理念和运行论维度的具体方案两个方面加以探讨。

就方法论维度而言,以下四个层面的基本理念对于新质生产力区域协调发展的法治化具有指导意义。

其一,“问题意识”层面,基于问题意识、以“自创生”机制为基础的回应型法模式可适用于区域经济法治实践的各个环节。这就需要将立法、执法、司法、守法等各个专门的法治工作环节均纳入法治轨道,[15]并在各自环节的运行中,及时进行治理效能的自我评估(必要时也借助通行的法治评估策略),通过发现区域经济法治实践中的具体问题、并加以有效整改,实现区域经济法治实践治理效能的稳定和提升。

其二,“目标导向”层面,基于“协调发展”这一价值目标,以“目的性法律思维”贯穿在区域经济法治的立法、执法、司法、守法等各个环节,也将其作为区域经济领域软法规范和硬法规范不可或缺的结构性要素,进而“以结果为指向”[33]P92-93来研判区域经济领域法治实践是否最终有助于实现以新质生产力发展为基础的区域间的发展与安全、效率与公平、一体化与差异化、局部利益与共同福祉等实质正义目标。

其三,“利益衡量”层面,基于“法律上的保护”这一重要条件来完善区域经济法治,使得不同区域的正当利益能够得到确认和保护。质言之,无论是区域中每一个个体的利益,还是以区域作为拟制主体从而赋予区域以发展权,均需要在对主体的利益进行衡量时纳入特定的法律制度之中,惟此,才能让不同的区域在新质生产力协调发展这一涉及到区域利益衡量的问题上通过法律制度“获得妥当的裁判”。[50]P252若以此尺度来看,“建立健全区域协调发展法律法规体系”⑦就是一个十分重要的“法治化”工作。

其四,“规范协同”层面,基于“系统集成”的思维方式,有待在促进新质生产力区域协调发展法治化过程中注意三个方面的协同发展,即软法规范与硬法规范的协同发展,立法、执法、司法、守法等各个环节的协同发展,⑧以及相关国内法治与涉外法治的协同发展。如此,“十五五”时期的重要法治化任务就涉及到着重加强区域协调发展领域的硬法规范供给,同时继续增进相关软法规范的供给;在“法制”先行的基础上,推进执法、司法、守法等法律实施环节的发展;以制度型开放为着力点,在借鉴域外的区域法治经验基础上,加快我国的区域法治建设,并实现区域经济法治领域国内法治与涉外法治的统筹发展。

就运行论维度来看,以下四个层面的具体方案对于新质生产力区域协调发展的法治化具有实践价值。

首先,以构建差序联动的区域经济法治体系为引领,在“协调发展”目标的导向下,形塑区域经济法这一经济法的子部门范围之内的竞争法治板块、金融法治板块、财税法治板块、产业法治板块、投资法治板块等主要板块,这些法治板块以其特定的保障功能,支撑新质生产力区域协调发展目标的实现。进一步讲,基于因地制宜发展新质生产力的考量,这些法治板块在助力各个区域解决各自发展新质生产力过程中的现实问题时,以稳优势和补短板为出发点,实现作用力度不同的组合,从而既有助于通过新质劳动者、新

中国知网 https://www.cnki.net

质劳动对象、新质劳动资料等方面来促进新质生产力发展,也有助于通过推动技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级等路径来促进新质生产力发展。应当指出的是,着眼于“十五五”期间区域经济高质量协调发展的考量,差序联动的区域经济法治体系可围绕培育区域经济增长极、促进区域经济一体化发展、实现区域空间一体化、以数字经济塑造区域经济格局、完善资源要素流动机制等方面[47]发挥其应有的作用。

其次,针对区域经济法治在运行的各个环节中存在的问题,有待以问题意识为导向,以立法、执法、司法、守法等各个环节的“理想类型”作为参照依据,给予及时的对策性回应。具言之,在硬法规范视域下,在立法环节“全面落实法定原则”,构建“稳定的、具有包容性的法律制度”[51]是完善“硬性法治”的当务之急;在执法环节,做到职权职责统一、坚持程序正义、健全监督机制、落实违法追责、[16]加强跨区域执法协作(或协同)是实现区域经济法治领域严格执法的基本要求;在司法环节,建设公正、高效、权威的司法体制、[16]加强跨区域司法协作(或协同)是实现区域经济法治领域公正司法的基本要义;在守法环节,作为治理者的政府主体、市场主体、社会中间层主体均需做到尊法学法守法用法,特别是通过了解“法治化”的基本内涵来推进法治化。在软法规范视域下,与促进新质生产力区域协调发展有关的各类软法规范的制定、执行、适用、遵守也应遵循法治精神,并接受以形式合理性与实质合理性为标准的效能评价。

再次,通过完善软硬兼济的规范结构促进新质生产力区域协调发展。当现代法治由“硬性法治”演进为“软性法治”之后,就应将“理想类型”的法治体系理解为由硬法规范体系与软法规范体系共同构成的功能性规范系统。在“十五五”时期,这一功能性规范系统将以硬法规范体系获得显著的增强而在若干重点领域和新兴领域发挥其应有的作用。这方面可预期的阶段性成果就是《国家发展规划法》、《金融法》、《金融稳定法》等硬法规范已经进入立法程序,使得软性法治的内部结构因硬法规范的丰富而更加具有合理性,也更加有助于硬法规范在促进新质生产力区域协调发展中展现其所应有的功能。不仅如此,加强财政立法和税收立法、完善竞争领域法律制度也是“十五五”时期硬法规范的优化方向。[51]与此相应,软性法治中“更少强制、更多协商、更多自由”的软法规范也应继续保持其良好的发展趋势,通过发挥“试验性立法”、实现区域发展方面的公共善、防控新质生产力发展中的风险、规制有损区域利益的行为等作用,促进新质生产力在区域之间实现良好配置。

最后,通过优化制度型开放中的法治实践促进新质生产力区域协调发展。如前所述,粤港澳大湾区由于“一国、两制、三法域”的独特优势和区域特点,在制度型开放方面相较于其他几个作为增长极的区域更加具有先发优势。实践中,大湾区也以“坚持创新引领”、“坚持开放包容”⑨、“强化规则衔接、机制对接”⑥落实国家区域重大战略,并已经积累了规则、规制、管理、标准等制度型开放方面的诸多法治经验,这对促进大湾区的新质生产力发展具有推动作用。但也应看到,在制度型开放方面,大湾区仍然存在关键且复杂领域的规则衔接有待加强、大湾区法治建设的基础设施仍需突破的优化空间。[52]这表明,在“十五五”时期,通过制度型开放促进新质生产力发展的“湾区模式”有其努力方向,相应的,其他区域在探索各自的制度型开放模式方面也有发展空间。更为重要的是,在全要素生产率的视域下,制度型开放这一制度创新要素本身就是一种新质生产力,因此,新质生产力在区域之间的协调发展也包含了制度型开放的协调发展,这就有待各个区域在“十五五”时期通过互学互鉴、取长补短,加强自身区域的制度型开放,以此助力新质生产力实现区域协调发展。

结　语

学界的实证研究表明,目前,新质生产力在各个区域之间的发展呈现出不协调的差距,这一差异化发展所引致的区域间资源配置不均衡、利益分配不协调问题亟待以法治化的方式加以解决。在“全面推进国家各方面工作法治化”的背景下,对于新质生产力区域协调发展的法治化内涵的把握可从多个维度进行理解,其中的关键在于从运行机制维度和构成要素维度来认识法治化的内涵。实践中,新质生产力区域协调发展的法治化进程展现了功能主义法治经验的积累和丰富,但同时也遇到特定领域的法治发展滞后、法治运行各个环节功能发挥不理想、法治创新过程中软硬兼济的规范结构尚待完善、制度型开放中的法治实践有待优化等诸多有待解决的现实问题。即将到来的“十五五”为“法治化”发展带来新的挑战与

中国知网　https://www.cnki.net

机遇,对此,从方法论维度的基本理念和运行论维度的具体方案两个方面切入,可探寻迈向“十五五”的“法治化”路径,由此将有助于促进新质生产力在区域之间的发展达致更加协调的目标。

注释:

① 参见《中共中央 国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》(2018)。

② 在各种促进区域发展方面的法律治理方式中,区域行政协议是其中得到广泛运用的一种,这在促进新质生产力区域协调发展法治化实践方面也有所体现,其运用的场景主要有以下几处:其一,以行政协议推进跨省域的协同创新,如11省市科技部门签署《长三角—长江经济带联动科技创新引领新质生产力发展合作框架协议》(2025年6月);其二,以对口协作的行政协议为依托,推进跨区域的“飞地经济”合作,如沪滇两地政府签署《关于深化“十四五”时期东西部协作的框架协议》(2021年6月);其三,以行政协议促进毗邻区域一体化发展,如为落实《湘赣边区域合作示范区建设总体方案》这一国家战略,湘赣两省通过签署和实施行政协议来加强湘赣边区在产业等多领域的合作。

③ 关于学界对区域经济法的研究,可参见相关文献。董玉明,王彤慧.关于制定区域经济法的几个基本问题[J].政府法制,1999,3.徐孟洲.论区域经济法的理论基础与制度构建[J].政治与法律,2007,4.殷洁.区域经济法的学理解析及其制度构架[J].社会科学,2008,7.陈婉玲.经济法权力干预思维的反思——以政府角色定位为视角[J].法学,2013,3.黄茂钦.论区域经济发展中的软法之治——以包容性发展为视角[J].法律科学,2014,4.张守文.中国式现代化与经济法研究的深化[G].张守文主编.经济法研究(总第25卷).北京:北京大学出版社,2024.姚子健.促进区域协调发展的宏观调控法律制度优化[J].兰州学刊,2025,1.

④ 参见《我国支持科技创新主要税收优惠政策指引》(财政部、科技部、海关总署、税务总局联合编写,2024)。

⑤ 参见《法治中国建设规划(2020-2025年)》(中共中央2021年1月印发)。

⑥ 参见《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》(2024年7月18日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过)。

⑦ 该《条例》第五章“创新发展”部分,分别从促进战略性新兴产业发展,支持传统产业实施改造提升,推进实施联合攻关计划项目,支持科技创新载体建设,推进知识产权跨区域联合保护,推动算力、数据、应用资源集约和服务创新等方面,为促进长三角新质生产力区域协调发展提供了制度保障。参见《促进长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展条例》(沪苏浙三地省级人大常委会2024年3月通过,2024年5月1日起同步施行)。

⑧ 在“十四五”时期,法治化已经在“规范协同”层面进行了诸多富有成效的探索,同时,也存在着有待完善的空间。面向“十五五”,“规范协同”需要在协调好中央与地方关系、地方与地方关系的基础上,在法治实践的各个环节(立法环节、执法环节、司法环节、守法环节)加以落实,为促进新质生产力在区域之间实现协调发展提供“规范协同”的保障条件。参见叶海波,相梦垚.粤港澳大湾区立法协同的实践审视与体制机制创新[J].深圳社会科学,2024,3;叶必丰.我国地方毗邻区域的联合执法[J].现代法学,2023,1;李传轩.创新长三角区域环境司法协同机制[N].中国社会科学报,2025-01-21.

⑨ 参见《粤港澳大湾区国际一流营商环境建设三年行动计划》(制发日期:2023年12月25日)。

参考文献:

[1] 黄群慧.读懂新质生产力[M].北京:中信出版集团,2024.
[2] 张守文.论在法治轨道上推动经济发展[J].法学论坛,2024,3.
[3] [美]罗斯科·庞德.通过法律的社会控制[M].沈宗灵译,楼邦彦校.北京:商务印书馆,2010.
[4] 中国宏观经济研究院编写组.因地制宜发展新质生产力:理论篇[M].北京:中国发展出版社,2024.
[5] 鞠传霄,阎豫桂.发挥比较优势 推进区域合作 因地制宜发展新质生产力[J].宏观经济管理,2024,12.
[6] 吴海瑾.因地制宜发展新质生产力:区域协调发展向度[J].探索与争鸣,2024,8.
[7] 胡佳霖,徐俊.中国新质生产力:区域差距、动态演进与跃迁趋势[J].统计与决策2024,21.
[8] 阮素梅,邵恬恬.长三角区域新质生产力发展水平、区域差异与时空演变特征[J].经济问题,2025,1.
[9] [法]让-路易·法比亚尼.布尔迪厄传[M].陈秀萍译.北京:中国人民大学出版社,2021.
[10] 高志宏.公共利益:基于概念厘定的立法导向与制度优化[J].江西社会科学,2021,10.
[11] 莫纪宏.试论法治改革与法治创新的辩证关系[J].学习与探索,2024,12.
[12] 董煜.区域和空间发展战略的系统回顾与展望[J].学术前沿,2025,4.
[13] 公丕祥.法治中国进程中的区域法治发展[J].法学,2015,1.
[14] [英]马丁·洛克林.公法与政治理论[M].郑戈译.北京:商务印书馆,2003.
[15] 张文显.全面推进国家各方面工作法治化[J].法制与社会发展,2022,6.
[16] 江必新,章许睿.论全面推进国家各方面工作法治化[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2023,4.
[17] 公丕祥.法治发展的区域分析——一种方法论的讨论[J].法学,2018,5.
[18] 王锡锌.数字行政的法治化[J].华东政法大学学报,2024,3.
[19] 王俊博,邱本.论宏观调控及其法治化[J].社会科学家,2021,9.
[20] 叶必丰.区域经济一体化的法律治理[J].中国社会科学,2012,8.
[21] 王金虎.法治中国建设取得突破性进展、历史性成就[N].光明日报,2025-09-13(3).
[22] 肖新喜.论新质生产力形成与发展的民法保障[J].商业经济与管理,2024,12.
[23] 宋建立.助推新质生产力发展背景下侵犯知识产权犯罪的法律适用问题研究[J].法律适用,2025,6.
[24] 石佑启,朱最新.论区域府际合作治理与公法变革[J].江海学刊,2013,1.
[25] 李昌麒.经济法学(第四版)[M].北京:法律出版社,2025.
[26] 陈婉玲.现代经济法对传统法学理论的四大超越——以经济结构调整为视角[J].法治现代化研究,2017,2.

中国知网 https://www.cnki.net

[27] 刘文华,周天林,王长河,孔德周.1997 年经济法学研究的回顾和展望[J].法学家,1998,1.
[28] 张守文.区域协同发展的经济法解析与促进[J].当代法学,2021,5.
[29] 程信和.经济法通则原论[J].地方立法研究,2019,1.
[30] [法]亨利·列斐伏尔.空间的生产[M].刘怀玉等译.北京:商务印书馆,2022.
[31] 黄茂钦.空间正义与差序联动:区域协同发展的经济法治体系框架[A].张守文主编.经济法研究(总第 24 卷)[C].北京:北京大学出版社,2023.
[32] 中国宏观经济研究院编写组.因地制宜发展新质生产力:政策篇[M].北京:中国发展出版社,2024.
[33] 季卫东.社会变革的法律模式(代译序)[A].[美]P.诺内特,P.塞尔兹尼克.转变中的法律与社会:迈向回应型法[M].张志铭译.北京:中国政法大学出版社,2004.
[34] 罗豪才,宋功德.软法亦法——公共治理呼唤软法之治[M].北京:法律出版社,2009.
[35] 范天骄.长三角科技创新协调发展迈入法治化新阶段[N].法治日报,2025-08-05.
[36] 黄鑫.新质生产力加速培育壮大[N].经济日报,2025-09-28(1).
[37] 何显明.中国现代国家制度的建构及其治理效能——基于国家意志聚合与实现的视角[J].中国社会科学,2022,9.
[38] 沈岿.软法九讲[M].北京:北京大学出版社,2025.
[39] 刘元春.政府与市场如何形成科技创新合力[N].北京日报,2025-06-16.
[40] 靳文辉.空间正义实现的公共规制[J].中国社会科学,2021,9.
[41] 赵振华.完善与新质生产力更相适应的生产关系[J].经济研究,2025,5.
[42] 封丽霞.区域协同立法的制度功能及其实现[J].政治与法律,2025,1.
[43] 叶必丰.我国地方毗邻区域的联合执法[J].现代法学,2023,1.
[44] 戴翔,张二震.制度型开放推动新质生产力发展:逻辑与路径[J].南通大学学报(社会科学版),2024,4.
[45] 赵联飞,徐威.中国自主知识体系构建原理与路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2025,1.
[46] 泮伟江.法律系统的自我反思——功能分化时代的法理学[M].北京:商务印书馆,2020.
[47] 孙久文,王潜.面向"十五五"时期的区域经济发展:成效、挑战与路径探索[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2025,5.
[48] [德]贡塔·托依布纳.法律:一个自创生系统[M].张骐译.北京:北京大学出版社,2004.
[49] 马丽,金凤君.国外区域经济法律评述及对我国区域经济立法的启示[J].世界地理研究,2010,4.
[50] 梁上上.利益衡量论(第三版)[M].北京:北京大学出版社,2021.
[51] 张守文.论经济法治现代化[J].中国法学,2025,1.
[52] 叶海波,相梦垚.粤港澳大湾区立法协同的实践审视与体制机制创新[J].深圳社会科学,2024,3.

On the Path to Rule of Law in the Field of Regional Coordinated Development of New Quality Productive Forces

Huang Maoqin

(Economic Law School, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120)

【Abstract】 The rule of law in the field of regional coordinated development of new quality productive forces originates from the need to address the gap issues emerging in the development of new quality productive forces across various regions through the means of rule of law. From an academic perspective, the key to defining the aforementioned rule of law lies in interpreting it from the dimensions of operational mechanisms and constituent elements. Its positioning can be understood through the perspective of "constitutional law—sectoral laws—sub-sectors of law." In practice, the rule of law incorporating soft law elements through "differential linkage" has, to some extent and within certain spheres, fostered the coordinated regional development of new quality productive forces. Meanwhile, several practical issues remain to be resolved. The upcoming 15th Five-Year Plan period presents new challenges and opportunities for the aforementioned rule of law. To address these, approaches can be adopted from two aspects: the fundamental concepts in the methodological dimension and the specific solutions in the operational dimension. Measures such as guiding, responding to, and resolving practical issues in regional economic rule of law through a differentially-linked regional economic rule of law system, improving the normative structure that balances soft and hard laws, and optimizing legal practices in institutional openness can be implemented to promote the coordinated development of new quality productive forces across regions.

【Key words】 new quality productive forces; regional coordinated development; rule of law; total factor productivity; innovation in the field of rule of law

(责任编辑:孙琣福　李　燕)

中国知网　https://www.cnki.net